

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Željki Jovović, uz učešće Rajković Danijele, kao zapisničara, u predmetu protiv optuženog G. J., zbog krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, rješavajući po optužnici ODT-a Podgorica Kt. br. 344/15 od 20. 04. 2015. godine, nakon glavnog, javnog pretresa održanog dana 19. 05. 2015. godine, u prisustvu zastupnika optužbe Ane Kalezić – zamjenika ODT-a Podgorica, optuženog G. J. i njegovog branioca adv. R. N., po zamjениčkom punomoćju adv. H. G., donio je, a dana 20. 05. 2015. godine javno objavio,

P R E S U D U

Optuženi:

G. J., JMB xxxxxxxxxxxxxx, zvani J., od oca N. i majke S., rođene F., rođen 17. 05. 19xx. godine u Pljevljima, sa prebivalištem u Podgorici, Ulica Cvijetna Sx A, državljanin Crne Gore, razumje crnogorski jezik, govori crnogorskim jezikom, nezaposlen, oženjen, otac dvoje djece, pismen, završio srednju školu, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudama Višeg suda u Bijelom Polju K. br. 91/09 od 28. 12. 2009. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore – 6 (šest) mjeseci zatvora; Osnovnog suda u Kolašinu K. br. 45/11 od 22. 06. 2011. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore – novčana kazna 400,00 eura i Osnovnog suda u Pljevljima K. br. 198/11 od 12. 12. 2011. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore – na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, u pritvoru po rješenju sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici Kri. br. 128/15 od 04. 04. 2015. godine, počev od 03. 04. 2015. godine od 14:00 časova.

- Kriv je

Što je:

Dana 27. 03. 2015. godine, oko 11:30 časova, u butiku „Diva“, u tržnom centru „Gintaš“, u Podgorici, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, zatečen na djelu krađe, u namjeri da ukradenu stvar zadrži, te tako sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist vrijednosti preko 150,00 eura, upotrijebio prijetnju da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene Š. M., na način što je po ulasku u označeni butik iskoristio nepažnju prodavca, oštećene Š. J., i iz njene torbe, koja se nalazila u unutrašnjosti prodajnog pulta, oduzeo novčanik marke „Michael Kors“, vrijednosti 16,20 eura, u kojem se nalazio novac u iznosu od 190,00

euru, da bi se u trenutku kada ga je oštećena Š. J. primijetila i povukla za rukav, tražeći da joj vrati novčanik, odgurnuo njenu ruku sa svog tijela, otrgao se i dao u bjekstvo, a da je njena sestra, oštećena Š. M., takođe radnica u bitiku „Diva“, trčećim korakom krenula za njim, kako bi ga sustigla, da bi u blizini Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“, u trenutku kada mu se približila, iz džepa izvadio pištolj crne boje i uperio ga u pravcu oštećene Š. M., zbog čega je oštećena usljed straha za život odustala od namjere da ga sustigne,

- čime je izvršio krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa ga Sud na osnovu čl. 4 st. 2, 32, 36, 42 st. 1 i čl. 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229, 239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 03. 04. 2015. godine od 14:00 časova, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Obavezuje se optuženi da oštećenoj Š. J. na ime imovinskopravnog zahtjeva plati iznos od 190.00 eura.

Obavezuje se optuženi da plati po osnovu troškova krivičnog postupka iznos od 90,50 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok će sud o troškovima koji se odnose na nagradu braniocu postavljenom po službenoj dužnosti, odlučiti posebnim rješenjem, shodno čl. 227 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom ODT- a Podgorica Kt. br. 344/15 od 20. 04. 2015. godine, stavljeno je na teret optuženom G. J. da je izvršio krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zamjenik ODT-a Podgorica je u završnoj riječi navela da su navodi optužnice nesumnjivo dokazani, kako iskazom svjedoka oštećenih, tako i odgledanim video snimkom. Naime, video snimkom se u potpunosti potvrđuje iskaz svjedoka Š.J. i M. da je kritičnog dana optuženi iz torbe oštećene Š. J. oduzeo novčanik, te da je tom prilikom oštećena Š. J. pokušala da ga zaustavi, na način što ga je uhvatila i zadržala za rukav od dukserice, ali je optuženi tom prilikom sa svog tijela svojom rukom odgurnuo ruku oštećene Š. J., omogućivši sebi da pobjegne, dok se iz iskaza Š. M. potvrđuje da je u blizini srednje škole otuženi kada ga je sustigla sa namjerom da od njega vrati pribavljeni novčanik i novac ka njoj uperio pištolj, usljed čega je ona osjetila strah. Takođe je navela da je na osnovu izloženog nesporno dokazano da je optuženi izvršio krivično djelo za koje se tereti, te zatražila da ga sud oglasi krivim i osudi po zakonu.

Optuženi G. J. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku u bitnom naveo da je kritičnog dana u prijepodnevnom časovima, negdje oko 11 časova, došao do „Gintaša“ i približio se butiku na prvom spratu. Tom prilikom je kod sebe imao 30 eura i htio je da kupi supruzi neki poklon za 8. mart, iako je taj praznik već uveliko prošao. Kako je vidio da na izlogu piše sniženje 50%, pomislio je da tu može naći neke cipele za te pare. Kada je ušao, tu je bila jedna prodavačica bliže njemu, dok je druga bila u drugoj prostoriji butika. Prišao je jedom rafu i gledao cipele, a u radnju su ušle još dvije ženske osobe i tada je ugledao torbu koja je stajala neposredno pored pulta, koji je bio sa njegove desne strane i u njoj je bio novčanik. Iskoristio je jedan

momenat i iz otvorene torbe uzeo novčanik stavio ga ispod tamno plave dukserice sa lijeve strane. Prodavačica je vjerovatno to primijetila i rekla mu da stane, jer hoće da ga pretrese. Stao je i ona ga je nekoliko puta ispipavala u predjelu grudnog koša i trbuha, pri čemu se nije odupirao. Tom prilikom ga ona nije hvatala za ruku, a on joj se nije istrgao. Nakon što ga je ispipala, brzim hodom je krenuo i izašao iz „Gintaša“ i uputio se ka dvorištu škole, a novčanik mu je čitavo vrijeme bio ispod dukserice. Nije primijetio da dvije prodavačice idu za njim, ali kada je bio u blizini jedne trafike kod dvorišta škole, osvrnuo se i na 10-tak metara iza sebe i ugledao momka u sivoj dukserici, zbog čega se sklonio iza nekih kuća, nalik na kasarnu i tu sačekao par minuta. Kada je vidio da nema nikoga za njim, otišao je do ograde ekonomske škole, preskočio je i na tom mjestu otvorio novčanik i u njemu našao 60 eura i to jednu u apoenu od 50 eura, a drugu od 10 eura. Pojasnio je da nije tačno da je on na dvije prodavačice vadio ikakav pištolj. Na glavnom pretresu je pojasnio da je novčanik držao sa lijeve strane, pokazujući u predjelu lijevog kuka, a oštećena ga nije pipala u tom predjelu i zbog toga nije našla novčanik, jer je on svjesno držao ruke u džepovima i stisnuo novčanik laktovima, tako da ga ona nije mogla niti opipati niti naći novčanik u tom predjelu. U završnoj riječi je naveo da se pridružuje završnoj riječi svoga branioca, te istakao da kritičnom prilikom nije posjedovao pištolj niti je ikada posjedovao bilo kakvo oružje. Žao mu je što je izvršio krivično djelo, prvenstveno zbog svoje porodice koja najviše ispašta zbog toga i zbog svoje djece koji su proslavili svoj rođendan dok je u zatvoru. Naveo je da će oštećenju da vrati sav novac koji je našao u novčaniku, a to je nekih 60 eura, a ako sud nađe da je bilo više i to će da vrati.

Branilac optuženog G. J., advokat R. N., iz Podgorice je u završnoj riječi naveo da nasuprot stavu tužioca nalazi da se u radnjama okrivljenog stiču bitna obilježja krivičnog djela krađa iz čl. 239 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje djelo priznaje i sam optuženi, dok u njegovim radnjama nema bitnih elemenata bića krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241 st. 1 KZ, jer se iz dokaznog postupka ne može utvrditi da je optuženi kritičnom prilikom upotrijebio prijetnju ili silu da zadrži ukradenu stvar, ni da će napasti na život i tijelo oštećene Š. M. i Š. J.. Na predmetnom snimku nema sile, odnosno prijetnje prema Š. J. da će napasti na njen život, dok je svjedok Š. M. navela da kada je sustigla optuženog on je izvadio iz džepa neki predmet crne boje, ali nema dokaza da je taj predmet usmjerio u pravcu oštećene, jer ni svjedok u svom iskazu to nije navela, zbog čega nalazi da optuženi treba da odgovara za krivično djelo krađa, te predložio sudu da optuženog za to djelo oglasi krivim i osudi po zakonu.

Sud je u dokaznom postupku saslušao svjedoka oštećenu Š. J., po saglasnom predlogu stranaka pročitao iskaz svjedoka oštećene Š. M. i nalaz i mišljenje vještaka komercijalne struke Đ. D. od 08. 04. 2015. godine, pročitao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica Ku. br. 259/15 od 03. 04. 2015. godine i uvjerenje iz kaznene evidencije na ime optuženog Gerina Jasmina od 11. 05. 2015. godine, izvršio uvid u CD snimak iz objekta „Diva“ u Gintašu i u duksericu koja je oduzeta uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica Ku. br. 259/15 od 03. 04. 2015. godine.

Svjedok oštećena Š. J. je u prethodnom postupku navela da su kritičnog dana oko 11,20 časova, u butiku „Diva“ koji se nalazi u okviru Gintaša, ušle dvije ženske i jedna muška osoba, tako da je imala utisak da su svi troje zajedno i nije joj ništa bilo neobično. Butik se sastoji iz dva dijela, u jednom dijelu se prodaje garderoba, a u drugom obuća i galanterija. Dvije djevojke su otišle ka dijelu gdje su izložene cipele i počele da gledaju, a ovaj momak je otišao da razgleda dio gdje su izložene torbe. U tom trenutku je stala otprilike po sredini tog dijela butika, djevojke su je nešto pitale vezano za cipele nakon čega je sa njima počela da komunicira, kako bi ih uslužila. Muška osoba je iskoristila momenat njene nepažnje, ali je ona registrovala na video zapisu butika kako se on sagnuo pored pulta gdje joj se nalazila torba i ispružio jednu ruku. Na kameri nije vidjela da je uzeo novčanik, ali je kompletno njegovo držanje i položaj ukazivalo da to čini, jer je na tom mjestu bila ostavljena njena torba zajedno sa novčanikom. Posumnjala je da joj je uzeo novčanik i zbog toga pogledala u torbu i vidjela da nema novčanika. Tada je momak još uvijek bio u čučućem položaju, obučen u duksericu sa džepom ispred, pri čemu je obje ruke bio stavio u taj džep i doslovno se ukočio. Tražila je od njega da joj

odmah vrati novčanik, na šta joj je on tiho rekao da nije kod njega, i u tom trenutku joj je djelovalo kao da sa njim nešto nije u redu. Nakon toga je ustao i ona ga je više puta svojim rukama povlačila za rukave dukserice, da bi nekako odreagovao, ali nakon nekoliko trenutaka povlačenja, pošto je fizički bio jači od nje, otrgao joj se i otrčao ka ulazu u butik. Do tog mjesta je potrčala za njim i ponovo pokušala povlačenjem za njegov rukav da ga primora da joj vrati novčanik, ali joj se on ponovo otrgao i strčao niz pokretne stepenice van Gintaša. U tom trenutku je pozvala sestru M. koja je bila u dijelu butika sa garderobom, koja je otišla da trči za tim momkom, a ona nije od ulaznih vrata butika više išla za njim. Sjutradan je na telefon zvala neka žena i rekla joj da je blizu svoje kuće na ulaznim vratima našla novčanik sa njenim dokumentima, tako da je novčanik i dokumenta vratila, ali novca tu nije bilo, osim neka 2-3 eura. U momentu kada joj je novčanik ukraden, u njemu je bilo 190,00 eura, jer je tek dobila platu, a što se tiče novčanika on je bio marke „Michael Kors“, koji je kupljen godinu dana prije događaja. Pojasnila je da je okrivljenog povlačila više puta za rukav, a njegove obje ruke su bile u džepu dukserice, i bio je skroz ukočen, ali joj se u dva navrata istrгнуo. Bila je fizički slabija, a nije se smjela previše sukobljavati sa njim, jer nikoga pa ni obezbjeđenja nije bilo u blizini. Na glavnom pretresu je pojasnila da je lice, koga je prepoznala kao optuženog u sudnici, povukla za rukav kada je vidjela da joj nema novčanika. U tom trenutku je bila sigurna da je on uzeo novčanik, jer je njena sestra prethodno bila u prodavnici i vratila joj novčanik. Na sebi je imao duksericu koja je naprijed u predjelu stomaka imala džep, u kojem je držao ukočene ruke. Jednom joj se istrgao, pa ga je uhvatila opet, ali joj se opet istrgao i onda je zvala svoju sestru da pođe za njim, jer ona nije imala snage da ga prati pošto je bila pod stresom. Navela je da nije pretresala ovo lice, već ga je vukla za rukav i sve to se vidi na kameri koja je postojala u objektu. Nije mogla da se sjeti svega, ali je ponovila da je lice držalo ukočene ruke u džepovima, a kada ga je vidjela on je čučao, nakon toga je ustao i ona ga je dva puta povukla za rukav. Kako je on muškarac, a bili su sami, jer nikoga nije bilo oko njih pa čak ni obezbjeđenja, ona od straha nije smjela da bude agresivnija prema njemu. Kada ga je čupala za rukav on je u jednom trenutku lagano odgurnuo kao da se oslobodi, pri čemu je nije odgurnuo da bi ona izgubila stabilnost, već je to uradio na neki lakši način da bi se oslobodio. Ne zna je li to bilo prvi ili drugi put kada ga je počupala, nije sigurna da li su mu tada bile ruke u džepovima, ali su bile savijene u laktovima i on je odgurnuo takvim pokretom ruke savijenom u laktu. Navela je da joj je novčanik kasnije vraćen, jer ga je jedna žena našla kod stare Mašinske škole, ali u njemu nije bilo novca, već nešto sitno. Nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv optuženog, a postavila je imovinskopravni zahtjev u iznosu od 190,00 eura.

Svjedok oštećena Š. M. je u prethodnom postupku navela da je kritičnog dana bila na poslu zajedno sa sestrom J., u butiku „Diva“, koji se ne nalazi u okviru TC „Gintaš“. Oko 11 časova, u butiku su ušle najprije dvije ženske osobe, a ubrzo za njima je ušla jedna nepoznata muška osoba. U tom trenutku oštećena se nalazila u dijelu sa haljinama, odmah kod ulaznih vrata i vidjela je da je momak u trenutku ulaska u butik držao svoje ruke u džep od dukserice, koju je nosio. Dvije djevojke koje su ušle, pitale su njenu sestru za cijenu nekih cipela, dok je momak neko kratko vrijeme razgledao torbe, ne vadeći ruke iz džepa, nakon čega je iskoristio momenat i sa pulta iz torbe njene sestre, sa mjesta gdje ostavljaju torbe, uzeo novčanik. Navela je da se taj detalj može vidjeti i na kameri sa butika, a njena sestra vidjevši taj trenutak, odmah je zatražila momku da joj vrati novčanik, ali je on čitavo vrijeme tvrdio da nije kod njega i da ga nije uzeo. Konstantno je držao svoje ruke u velikom džepu od dukserice sa prednje strane, a njena sestra je pokušala da ga povlačenjem za rukav primora da vrati taj novčanik, ali se poslije kraćeg povlačenja momak otrgao i na ulaznim vratima butika odgurnuo njenu sestru, pri čemu je to odgurivanje učinio tijelom, sa uvučenim rukama u džep i tada je njena sestra odustala od daljeg povlačenja sa njim i zvala nju. Momak je krenuo da trči, doslovno preko drugih ljudi van Gintaša, tako da je otišao niz pokretne stepenice, a ona je krenula da trči za njim, kako bi probala da ga sustigne, zato što joj je to bilo veoma drsko, pri čemu su joj se u tom trčanju priključila još dva dječaka. Momak se uputio ka ulici, prešao je, a onda nastavio da trči jednom ulicom koja vodi do dvorišta obližnje škole. Kada su mu se ona i dva dječaka primakla na nekih 10- tak metara, taj momak je zastao i okrenuo se prema njima, izvadio je odnekud iz džepa predmet crne boje, koji je njoj imao jasan oblik pištolja, pri čemu ne zna da li je bio pravi ili igračka, u tom trenutku je momentalno zastala od straha

kao i dva dječaka, dok je momak nastavio da trči i izgubio im se iz vidokruga. Nije se mogla izjasniti je li predmet koji je prethodno opisala držao u lijevoj ili desnoj ruci, ali je ruka bila ispružena u njenom pravcu i u pravcu dva dječaka, zbog čega je odustala od daljeg trčanja za njim i vratila se nazad kod sestre. Navela je da što se tiče daljeg postupka prepušta nadležnim institucijama da obave svoj posao.

Iz Nalaz i mišljenja vještaka komercijalne struke Đ. D. od 08. 04. 2015. godine, sud je utvrdio da je procijenjena vrijednost protivpravno oduzete i prisvojene pokretne stvari, ženskog novčanika na dan izvršenja krivičnog djela 16,20 eura.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica Ku. br. 259/15 od 03. 04. 2015. godine sud je utvrdio da je ovlašćeni policijski službenik Uprave policije od lica G. J. oduzeo teget plavu duksericu sa kapuljačom i natpisom „Lonsdale“ u prednjem dijelu.

Iz CD snimka iz objekta „Diva“ u Gintašu sud je utvrdio da se na snimku vidi da jedno lice sa dva ženska lica ulazi u objekat, za koje lice je optuženi izjavio da je on muškarac koji je ušao u objekat, nakon čega muško lice prolazi iza pulta, saginje se, zatim mu prilazi ženska osoba u crvenoj majci, za koju oštećena Š. J. izjavljuje da je ona ta ženska osoba, nakon čega muško lice kreće u pravcu izlaznih vrata, a oštećena za njim pokušavajući da ga zaustavi. Muškarac drži ruke u džepovima, nakon čega ga oštećena hvata za rukav lijeve ruke pokušavajući da ga zaustavi na izlazu. Muško lice svojom desnom rukom sklanja ruku oštećene sa svog lijevog lakta i napušta prodavnicu.

Cijeneći provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, i dovodeći ih u vezu sa odbranom optuženog, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je optuženi dana 27. 03. 2015. godine, oko 11:30 časova, u butiku „Diva“, u tržnom centru „Gintaš“, u Podgorici, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, zatečen na djelu krađe, u namjeri da ukradenu stvar zadrži, te tako sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist vrijednosti preko 150,00 eura, upotrijebio prijetnju da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene Š. M., na način što je po ulasku u označeni butik iskoristio nepažnju prodavca, oštećene Š. J., i iz njene torbe, koja se nalazila u unutrašnjosti prodajnog pulta, oduzeo novčanik marke „Michael Kors“, vrijednosti 16,20 eura, u kojem se nalazio novac u iznosu od 190,00 eura, da bi se u trenutku kada ga je oštećena Š. J. primijetila i povukla za rukav, tražeći da joj vrati novčanik, odgurnuo njenu ruku sa svog tijela, otrgao se i dao u bjekstvo, a da je njena sestra, oštećena Š. M., takođe radnica u bitiku „Diva“, trčećim korakom krenula za njim, kako bi ga sustigla, da bi u blizini Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“, u trenutku kada mu se približila, iz džepa izvadio pištolj crne boje i uperio ga u pravcu oštećene Š. M., zbog čega je oštećena usljed straha za život odustala od namjere da ga sustigne, čime je izvršio krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Činjenično stanje sud je utvrdio iz iskaza svjedoka oštećene Š. J. koja je navela da je kritičnog dana oko 11,20 časova, u butiku „Diva“ koji se nalazi u okviru Gintaša, ušla jedna muška osoba, koju je prepoznala kao optuženog u sudnici, zajedno sa dvije ženske osobe, pri čemu je imala utisak da su svi troje zajedno i u tom trenutku joj ništa nije bilo neobično, djevojke su otišle ka dijelu gdje su izložene cipele i počele da gledaju, a on je otišao da razgleda dio gdje su izložene torbe. U tom trenutku je stala otprilike po sredini tog dijela butika, djevojke su je nešto pitale vezano za cipele nakon čega je sa njima počela da komunicira, kako bi ih uslužila, a muška osoba je iskoristila momenat njene nepažnje, ali je ona registrovala na video zapisu butika kako se on sagnuo pored pulta gdje joj se nalazila torba i ispružio jednu ruku. Na kameri nije vidjela da je uzeo novčanik, ali je kompletno njegovo držanje i položaj ukazivalo da to čini, jer je na tom mjestu bila ostavljena njena torba zajedno sa novčanikom. Posumnjala je da joj je uzeo novčanik i zbog toga pogledala u torbu i vidjela da nema novčanika u kome je bilo 190,00 eura. Tada je momak još uvijek bio u čučućem položaju, obučen u duksericu sa džepom ispred, pri čemu je obje ruke bio stavio u taj džep i doslovno se ukočio. Tražila je od njega da joj odmah vrati novčanik, na šta joj je on tiho rekao da nije kod njega, i u tom trenutku joj je djelovalo kao da sa njim nešto nije u redu. Ustao je i ona ga je više puta svojim rukama

povlačila za rukave dukserice, da bi nekako odreagovao, ali nakon nekoliko trenutaka povlačenja, pošto je fizički bio jači od nje, otrgao joj se i otrčao ka ulazu butika, koji iskaz je potvrđen uvidom u CD snimak iz objekta „Diva“ u Gintašu iz kojeg je utvrđeno da jedno muško lice sa dva ženska lica ulazi u objekat, za koje lice je optuženi izjavio da je on muškarac koji je ušao u objekat, nakon čega on prolazi iza pulta, saginje se, zatim mu prilazi ženska osoba u crvenoj majici, za koju oštećena Š. J. izjavljuje da je ona ta ženska osoba, nakon čega optuženi kreće u pravcu izlaznih vrata, a oštećena za njim pokušavajući da ga zaustavi, u tom trenutku optuženi drži ruke u džepovima, nakon čega ga oštećena hvata za rukav lijeve ruke pokušavajući da ga zaustavi na izlazu, ali optuženi svojom desnom rukom sklanja ruku oštećene sa svog lijevog lakta i napušta prodavnicu, a ni sam optuženi nije sporio da je kritičnog dana u prijedpodnevnim časovima, negdje oko 11 časova, došao do „Gintaša“ i približio se butiku na prvom spratu i kada je ušao, tu je bila jedna prodavačica bliže njemu, dok je druga bila u drugoj prostoriji butika, pri čemu je prišao jednom rafu i ugledao torbu koja je stajala neposredno pored pulta, koji je bio sa njegove desne strane i u njoj je bio novčanik, iskoristio je jedan momenat i iz otvorene torbe uzeo novčanik i stavio ga ispod tamno plave dukserice sa lijeve strane, te iskazom oštećene Š. M. koja je navela da je momak krenuo da trči, doslovno preko drugih ljudi van Gintaša i otišao niz pokretne stepenice, a ona je krenula da trči za njim, kako bi probala da ga sustigne, pri čemu su joj se u tom trčanju priključila još dva dječaka. Uputio se ka ulici, prešao je, a onda nastavio da trči jednom ulicom koja vodi do dvorišta obližnje škole i kada su mu se ona i dva dječaka primakla na nekih 10- tak metara, on je zastao i okrenuo se prema njima, i izvadio je odnekud iz džepa predmet crne boje, koji je njoj imao jasan oblik pištolja i ispružio ga u njenom pravcu i u pravcu dva dječaka, zbog čega su ona i dva dječaka u tom trenutku momentalno zastali, a on je nastavio da trči i izgubio im se iz vidokruga, zbog čega je odustala od daljeg trčanja za njim i vratila se nazad kod sestre. Vrijednost oduzetog novčanika, koji je kasnije vraćen oštećenoj, sud je utvrdio iz nalaza i mišljenja vještaka komercijalne struke.

Cijeneći subjektivni odnos optuženog prema izvršenom krivičnom djelu, sud nalazi da je isti bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 eura, te da upotrebljava prijetnju da bi zadržao ukradenu stvar, što je u konkretnom slučaju i htio, pa se njegov psihički odnos, prema izvršenom krivičnom djelu manifestuje kao direktni umišljaj.

Sud je cijenio navode odbrane optuženog da mu je kritičnom prilikom oštećena Š. J., nakon što je oduzeo novčanik, rekla da stane da ga pretrese pa se on nije opirao, pri čemu ga ista nije hvatala za ruku i on joj se nije istrgao, te da nije tačno da je on na dvije prodavačice vadio ikakav pištolj, kao sračunato date na izbjegavanje krivice i pokušaj optuženog da olakša svoj krivično pravni položaj, s obzirom da je oštećena Š. J. jasno i određeno navela da optuženog nije pretresala, već joj se on otrgao i dao se u bjekstvo, što je potvrđeno i uvidom u CD snimak iz objekta „Diva“ u Gintašu, dok je oštećena Š. M. navela da je optuženi izvadio odnekud iz džepa predmet crne boje, koji je njoj imao jasan oblik pištolja i ispružio ga u njenom pravcu i u pravcu dva dječaka, zbog čega su u tom trenutku momentalno zastali od straha, a optuženi je nastavio da trči i izgubio im se iz vidokruga. Sud je cijenio i navode optuženog da je u novčaniku bilo 60 eura novca, pa sud iste nije prihvatio, imajući u vidu jasan iskaz oštećene da je tek dobila platu i da je u novčaniku bilo 190 eura.

Sud je cijenio i navode branioca optuženog date u završnoj riječi da se u radnjama optuženog stiču bitna obilježja krivičnog djela krađa iz čl. 239 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje djelo priznaje i sam optuženi, dok u njegovim radnjama nema bitnih elemenata bića krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer se iz dokaznog postupka ne može utvrditi da je optuženi kritičnom prilikom upotrijebio prijetnju ili silu da zadrži ukradenu stvar, ni da će napasti na život i tijelo oštećene Š. M. i Š. J., te da na predmetnom snimku nema sile, odnosno prijetnje prema Š. J. da će napasti na njen život, dok je svjedok Š. M. navela da kada je sustigla optuženog on je izvadio iz džepa neki predmet crne boje, ali nema dokaza da je taj predmet usmjerio u pravcu oštećene, jer ni svjedok u svom iskazu to nije navela, a ovo

imajući u vidu jasan i određen iskaz oštećene Š. M. koja je navela da je optuženi izvadio odnekud iz džepa predmet crne boje, koji je njoj imao jasan oblik pištolja, pri čemu se nije mogla izjasniti da li je predmet držao u lijevoj ili desnoj ruci, ali je ruka bila ispružena u njenom i u pravcu dva dječaka, zbog čega je odustala od daljeg trčanja za njim, iz čega jasno proizilaze elementi krivičnog djela stavljenog optuženom na teret, a u odnosu na oštećenu Š. J., i pored činjenice da je optuženi odgurnuo kako bi sa oduzetim novčanikom napustio objekat, kako to navodi oštećena a što je utvrđeno i uvidom u CD snimak iz objekta „Diva“ u Gintašu, optuženom nije ni stavljeno na teret da je prema ovoj oštećenoj upotrijebio prijetnju ili silu, pa ni u tom djelu ne stoje navodi odbrane.

Sud je cijenio i druge provedene dokaze, pa je kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja našao da su isti bez uticaja na drugačije presuđenje.

Prilikom odmjeravanja kazne, sud je u smislu čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore na strani optuženog cijenio okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, pa je od olakšavajućih okolnosti cijenio njegovu porodičnost, te činjenicu da je otac dva djeteta, kao i činjenicu da se oštećena Š. J. nije pridružila krivičnom gonjenju, dok je od otežavajućih okolnosti sud cijenio njegovu raniju osuđivanost, a što je utvrdio iz izvoda iz kaznene evidencije na ime optuženog od 11. 05. 2015. godine, pa ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pri čemu je sud uvjerenja da će se ovako izrečenom kaznom u dovoljnoj mjeri uticati na optuženog da u buduću ne vrši krivična djela, te da će se u cijelosti ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je shodno čl. 51 Zakonika o krivičnom postupku, optuženom u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru, od 03. 04. 2015. godine od 14:00 časova, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Na osnovu čl. 239 Zakonika o krivičnom postupku, sud je obavezao optuženog da oštećenoj Šljukić Jeleni na ime imovinskopravnog zahtjeva plati iznos od 190,00 eura.

Pošto je optuženi oglašen krivim sud ga je obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 90,50 eura, koji se odnosi na vještačenje po vještaku komercijalne struke u iznosu od 60,50 eura, te na ime sudskog paušala, iznos od 30,00 eura, koji paušal je odmjerjen srazmjerno trajanju postupka i složenosti predmeta, a ovo shodno čl. 229 u vezi sa čl. 226 Zakonika o krivičnom postupku, dok će sud o troškovima koji se odnose na nagradu braniocu postavljenom po službenoj dužnosti, odlučiti posebnim rješenjem shodno čl. 227 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku.

Na osnovu izloženog, a shodno čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI, dana 20. 05. 2015. godine

ZAPISNIČAR:	S U D I J A:
Danijela Rajković,s.r.	Željka Jovović,s.r.
PRAVNA POUKA:	Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka iste, preko ovog suda Višem sudu u Podgorici.

ZAPISNIČAR:	S U D I J A:
Danijela Rajković	Željka Jovović

DN-a: Po primjerak presude dostaviti:

- ODT Podgorica,
- Optuženom, braniocu i A/a.

Postupljeno dana _____

Radnik suda _____

